

刑法
No57

予備独自問題 H26-5

(配点：2)

月 日

月 日

過失に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。

【見 解】

A説：過失の本質は、意思を緊張させたならば結果発生を予見することが可能であったにもかかわらず、これを予見しなかったことにある。

B説：過失の本質は、社会生活上必要な注意を守らないで、結果回避のための適切な措置を採らなかったことにある。

【記 述】

1. A説の立場からは、いわゆる信頼の原則は、予見可能性が否定される場合の一部を類型化したものと理解することができる。
2. B説は、過失犯は、行為の責任だけでなく、構成要件該当性と違法性においても故意犯と異なるものであるとの考え方と矛盾しない。
3. A説に対しては、予見可能性のみで過失を認めると、過失犯の処罰範囲が広がりすぎるとの批判がある。
4. B説に対しては、「結果回避のための適切な措置」につき、行政取締法規が定める義務に帰着せざるを得ず、刑法上の過失犯が行政取締法規の結果的加重犯となってしまうとの批判がある。
5. A説からは、結果の回避可能性の存在は過失犯の成立において必要ではないことになる。

No.57

過失

正答率

予備H26-5

正解

5

45%

過失を注意義務違反と把握することには、現在ほぼ争いがないが、この注意義務の内容をいかに解するかに関しては、大別して結果予見義務と解する説（予見義務説、旧過失論）と、結果回避義務とする説（回避義務説、新過失論）とが対立している。前者は、注意義務を行為者の主観的側面のみに関する義務と把握するのに対し、後者は、結果回避措置という、行為の客観的側面に関わる義務と解する点が異なる。本問見解では、A説が予見義務説、B説が回避義務説に対応する。

1 正しい

信賴の原則とは、行為者がある行為をなすに当たり、被害者又は第三者が適切な行動をするのが相当な場合には、たとえその被害者あるいは第三者の不適切な行動により結果が発生しても、それに対しては責任を負わないとする原則をいう。そして、予見義務を中心に据えたA説の立場からは、信賴の原則を予見可能性が否定される場合の一部を類型化したものと理解することが可能である。

2 正しい

B説のように、過失を心理的側面からのみ捉えるのではなく行為の側面から構成した場合、過失の注意義務を結果回避義務と結果予見義務に区別し、前者を構成要件・違法性の問題とし、後者を責任に属させて犯罪論体系に位置付けることが可能である。このように、過失の注意義務を、構成要件・違法性・責任のそれぞれに属させた場合、過失犯は、行為の責任だけでなく、構成要件該当性と違法性においても故意犯と異なると考えることができる。

3 正しい

A説によれば、車の運転のような危険な事務ないし業務をその本来の内容とする行為により発生した結果について因果関係が肯定される以上、意識さえ緊張させていれば結果を予見できたとして、注意義務違反があると認定されるため、過失犯の処罰範囲が広がりがすぎるとの批判が可能である。

4 正しい

B説に立った場合、ある適切な結果回避措置が観念的に考えられたとして、その結果回避措置をとることが当該行為者に義務づけられていたか問題となる。そして、義務の有無につき、恣意的な判断を避けようとするれば、行政取締法規上の義務を援用することになり、その結果、一定の結果惹起を成立要件とする刑法上の過失犯は、行政取締法規の結果的加重犯となるとの批判が可能である。

5 誤っている

A説に立った場合でも、義務を果たしても結果の回避可能性がない場合、結果は、行為者に帰属しないとされる。義務を果たしても結果が生じた場合という意味で、条件関係が否定され、又は過失不作為犯の場合では、結果回避可能性がない以上、実行行為性が欠けるためである。よって、A説でも、過失犯の成立には結果回避可能性が必要となる。